

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1550/2538

นายवाद ทองสลัก
นางหนูลภ รongเลื่อน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ.มาตรา 680ป.วิ.พ.มาตรา 183, 197, 205, 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไป มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันถึงกำหนดแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้คืนโจทก์ ขอให้จำเลยที่ 1 ชำระพร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน จำเลยที่ 1 มิได้ยื่นคำให้การ ส่วนจำเลยที่ 2 ก็ให้การเพียงว่าสัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาปลอมจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าสัญญากู้เงินเป็นสัญญาปลอมหรือไม่ ปัญหาว่าสัญญากู้เงินเป็นสัญญาปลอมหรือไม่ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

คดีแพ่งที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะได้ต่อเมื่อข้ออ้างของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย ปัญหาว่าพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้หรือไม่ว่าจำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 80,000 บาท ตามสัญญากู้เงินตามฟ้องหรือไม่นั้น เมื่อพยานหลักฐานโจทก์มีข้อพิรุธหลายประการไม่น่าหนักใจรับฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 80,000 บาท และทำสัญญากู้เงินซึ่งมีข้อความครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเงินตามสัญญากู้เงินดังกล่าวแก่โจทก์

เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้กู้ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญากู้ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าสัญญา

คำประกันเป็นสัญญาปลอมหรือไม่

เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้ที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ 2 ซึ่งเป็นผู้คำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าสัญญาคำประกันเป็นสัญญาปลอมหรือไม่

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายชูศักดิ์ จำปา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายพันธวัช ปาณิกบุตร

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ